

1000718-14.2020.8.26.0443

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... por danos materiais e morais em razão do furto ocorrido dentro do estabelecimento da empresa ré.

No entanto, ainda que se considere que o furto narrado tenha ocorrido dentro das dependências da requerida, restaria examinar se a loja de varejo é responsável pelo furto em questão. É cediço que o porte pessoal de bens impõe a quem os guarda ou transporta o dever de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade - SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000718-14.2020.8.26.0443 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000718-14.2020.8.26.0443

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Maria Filomena Correa Figueiredo

Requerido:

Arthur Lundgren Tecidos S.a. - Casas Pernambucanas

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL'AGLIO

Vistos.

Maria Filomena Correa Figueiredo propôs ação de Indenização por Dano Material e Moral em face de Arthur Ludgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas alegando, em síntese, que estava dentro do estabelecimento comercial da requerida quando, ao abrir sua bolsa, que continha o valor de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) referentes a seu benefício previdenciário sacados em momento anterior, se deu conta que havia sido furtada por duas mulheres que estavam no mesmo local. Relata que as funcionárias nada fizeram para deter as meliantes, mesmo a autora tendo comunicado os fatos logo após constatar a subtração do dinheiro. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da importância de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) que representa a quantia que fora furtada dentro do estabelecimento da ré, além dos danos morais fixados em 03 salários mínimos. Juntou documentos (pág. 7/11).

Em contestação a requerida alegou não haver comprovação nos autos de que a autora tenha sido furtada dentro do estabelecimento da ré, já que não há testemunhas do furto, argumentando a respeito da culpa "in custodiendo". Requereu a improcedência da ação (pág. 22/28). Juntou documentos (pág. 29/38).

Manifestação sobre a contestação (pág. 43/46).

Proferida decisão de saneamento dos autos, oportunidade em que foi designada audiência de instrução (pág. 55).

Realizada a audiência de instrução, foi declarada preclusa a prova testemunhal e encerrada a instrução (pág. 63).

É a síntese necessária.

Fundamento e decido.

Possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que há evidente relação de consumo existente entre as partes. Porém, tal inversão não é absoluta, de modo que também cabe à parte autora comprovar, na medida do possível, o quantum alegado. Ainda, a inversão do ônus da prova deve ser precedida de demonstração da verossimilhança das alegações dos consumidores.

Trata-se de ação na qual pleiteia a autora indenização por danos materiais e morais em razão do furto ocorrido dentro do estabelecimento da empresa ré.

No entanto, ainda que se considere que o furto narrado tenha ocorrido dentro das dependências da requerida, restaria examinar se a loja de varejo é responsável pelo furto em questão. É cediço que o porte pessoal de bens impõe a quem os guarda ou transporta o dever de cuidado. Ora, se o estabelecimento não detinha, de alguma forma, tais bens para que o guardasse com as devidas cautelas, não pode ser responsabilizado pelo ocorrido simplesmente porque quem o detinha encontrava-se em suas dependências. Isso porque se trata de dinheiro que, segundo descrito na própria inicial, estava dentro da bolsa carregada pela autora. No caso dos autos, não há desdobramento lógico do risco do negócio no que se refere a bens de porte pessoal em relação ao estabelecimento comercial. Do contrário, estar-se-ia estabelecendo responsabilidade sem qualquer nexo minimamente razoável com a atividade empresarial, o que é incabível.

A subtração do objeto pertencente à autora foi praticada sem violência, ou seja, tratou-se de um furto e não de um roubo. Terceira pessoa apoderou-se dos valores em espécie guardados dentro da bolsa carregada pela autora.

Portanto, não há como responsabilizar a empresa ré pelos fatos narrados.

Nesse sentido, seguem julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de carteira no interior de supermercado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Objeto sob a guarda exclusiva da vítima. Dever de guarda da ré ausente. Responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços afastada. Apelo desprovido (TJ/SP, 0115323-60.2008.8.26.0006, Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 22/05/2014, Data de registro: 26/05/2014)."

"Bem móvel. Furto de objeto no interior da loja. Inexistência de responsabilidade do estabelecimento ou do proprietário. Culpa exclusiva da vítima a quem compete o dever de vigilância de seus bens. Reconhecimento. O dever de vigilância imposto ao lojista não alcança a proteção de bens pessoais que o consumidor transporta consigo. Recurso provido". (TJ/SP, 0007044-39.2012.8.26.0038, Relator(a): Orlando Pistoiresi, Comarca: Araras, Órgão julgador: 30ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 07/05/2014, Data de registro: 12/05/2014).

A propósito, vale sobre o tema aresto oriundo do STJ onde se lê: "é de se ter presente que em se tratando de bolsas, carteiras - objetos de guarda pessoal, não há um serviço específico de proteção, inexistindo pois responsabilidade objetiva, logo, só se pode responsabilizar a empresa se provada a culpa exclusiva ou concorrente. Entender de um outro modo seria atentar ao princípio da razoabilidade. Diferente é a situação de veículos e seus equipamentos deixados nos estacionamento. Ai a guarda transfere, integralmente, a responsabilidade do estabelecimento". REsp 772818-RS, rel. Min. Castro Filho.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela autora e ponho fim à

fase de conhecimento, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da causa, respeitada a gratuidade processual.

O valor do preparo, em se tratando de sentença ilíquida, ou na ausência de pedido condenatório, será o valor atualizado da causa (1% do valor da causa + 4% do valor da causa, igualmente observados os limites mínimos de 5 UFESPs). Registro que o mínimo se refere a cada uma das guias, de maneira que sempre haverá o recolhimento de pelo menos 10 UFESPs, sendo 5 em cada guia. (Lei Estadual n.º 11.608, de 2003, com as alterações da Lei Estadual n.º 15.855, de 2015, e art. 698 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo).

Determino ainda que, caso haja recurso de apelação (artigo 1.009 da Lei 13.105/15 Novo Código de Processo Civil), dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de quinze (15) dias úteis (artigo 1.010 § 1º, do Novo CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, o Funcionário deverá: 1. Certificar sobre a inclusão de mídia(s) no envio, ou ainda sua eventual inexistência, nos termos do Comunicado CG 1.181/17 (DJE de 10.05.2017). 2. Certificar o valor do preparo e a quantia efetivamente recolhida com a utilização do documento ao número do processo, nos termos do artigo 1.093 das NSCGJ, deixando para apreciação da instância superior eventuais irregularidades, nos termos do Comunicado CG 01/2020 (DJE de 22.01.2020), observando-se o COMUNICADO CG 136/2020 (DJE de 22/01/2020 P. 32). 3. Certificar que o processo também não possui nenhuma pendência, conforme artigo 1.275, § 1º das NSCGJ, nos termos do Comunicado CG01/2020 (DJE de 22.01.2020).

Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Oportunamente, dê-se baixa junto ao SAJ encaminhando os autos ao fluxo digital do arquivo.

P.I.C.

Piedade, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA